

위치기반 서비스 이용약관

제1조(목적)

이 약관은 주식회사 펫볼런스(이하 "회사")가 제공하는 위치기반 서비스(이하 "서비스")의 이용과 관련하여 회사와 이용자 간의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조(정의)

1. "위치기반서비스"란 GPS, Wi-Fi, 기지국, IP 주소 등을 이용하여 이용자의 현재 위치정보를 기반으로 병원, 진료소, 약국 등의 정보를 제공하는 서비스를 말합니다.
2. "이용자"란 본 약관에 동의하고 서비스를 이용하는 자를 의미하며, **만 14세 이상인 경우에 한하여 회원가입이 가능합니다.**
3. "개인위치정보주체"란 개인위치정보에 의해 식별되는 개인을 말합니다.
4. "단말기"란 위치정보를 수집할 수 있는 스마트폰, 태블릿 등 전자적 장치를 말합니다.

제3조(약관의 효력 및 변경)

1. 본 약관은 이용자가 서비스 가입 또는 최초 이용 시 동의함으로써 효력이 발생합니다.
2. 회사는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 (이하 "위치정보법") 등 관계법령을 위반하지 않는 범위에서 본 약관을 변경할 수 있으며, 변경 시 최소 7일 전 서비스 내 공지합니다.
3. 이용자가 변경된 약관의 효력발생일까지 명시적으로 거부의를 표시하지 않으면, 변경된 약관에 동의한 것으로 봅니다.

제4조(서비스의 내용)

회사는 다음과 같은 위치기반 서비스를 제공합니다.

1. 이용자 위치를 기준으로 인근 특수동물 병원, 진료소, 약국 등의 정보 제공
2. 위치를 활용한 맞춤형 병원 추천 및 거리순 정렬
3. 실시간 진료 가능 병원 표시 서비스
4. 기타 회사가 추가로 개발하거나 제휴를 통해 제공하는 위치기반 서비스

제5조(서비스 이용제한 및 중지)

1. 회사는 다음 각 호의 경우 서비스의 전부 또는 일부를 제한하거나 중지할 수 있습니다.
 - 위치정보시스템 설비 점검, 보수 등 불가피한 사유가 있는 경우

- 통신서비스 제공업체의 서비스 중지 등 외부 요인으로 인한 경우
 - 천재지변, 정전, 서비스 장애 등 불가항력적 사유가 있는 경우
2. 회사는 위 사유로 인한 서비스 중지에 대하여 손해배상 책임을 지지 않습니다. 단, 회사의 고의 또는 중대한 과실이 입증되는 경우는 예외로 합니다.

제6조(위치정보의 수집방법 및 이용목적)

1. 회사는 GPS, Wi-Fi, 기지국 정보를 통해 이용자의 위치정보를 수집할 수 있습니다.
2. 수집된 위치정보는 다음의 목적을 위해 이용됩니다.
 - 이용자 주변 병원 검색 및 거리 계산
 - 맞춤형 병원 추천 서비스 제공
 - 통계, 서비스 품질 개선 및 이용 패턴 분석(익명화 처리 후)
3. 회사는 이용자의 명시적 동의 없이 개인위치정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

제7조(위치정보의 보유 및 이용기간)

1. 회사는 실시간 서비스 제공 목적 달성 후 즉시 위치정보를 파기하며, 별도로 저장하지 않습니다.
2. 다만, 서비스 품질 향상 및 장애 대응을 위해 위치정보 이용·제공 사실 확인자료를 **1년간** 보관할 수 있습니다.

제8조(개인위치정보의 제3자 제공)

1. 회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인위치정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
2. 이용자의 동의를 얻어 제공하는 경우, 회사는 제공받는 자, 제공 목적, 제공 일시 및 항목을 사전에 고지하고 동의를 받습니다.
3. 이용자는 제3자 제공에 대한 동의를 철회할 수 있습니다.

제9조(개인위치정보의 보호 및 파기)

1. 회사는 개인위치정보를 안전하게 관리하기 위해 기술적·관리적 보호조치를 시행합니다.
2. 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성된 경우, 해당 정보를 복구 불가능한 방법으로 즉시 파기합니다.

제10조(개인위치정보주체의 권리)

1. 개인위치정보주체는 언제든지 다음 각 호의 권리를 행사할 수 있습니다.
 - 위치정보 이용·제공 사실 확인자료 열람 및 통보 요구

- 위치정보 이용·제공 동의 철회
 - 위치정보 수집·이용·제공 중지 요청
2. 권리행사는 고객센터 또는 앱 설정 메뉴('위치 서비스 권한 관리')를 통해 가능합니다.
 3. 회사는 권리행사 요청이 접수되면 지체 없이 필요한 조치를 취합니다.

제11조(위치정보의 이용·제공 사실 확인자료의 보유 및 열람)

1. 회사는 「위치정보법」 제16조에 따라 위치정보의 이용·제공 사실 확인자료를 1년간 보유합니다.
2. 이용자는 본인의 위치정보 이용·제공 사실에 대해 열람을 요청할 수 있습니다.

제12조(손해배상 및 면책)

1. 이용자가 본 약관의 규정을 위반하여 회사에 손해를 입힌 경우, 그 손해를 배상해야 합니다.
2. 회사는 다음 각 호의 경우 책임을 지지 않습니다.
 - 천재지변 등 불가항력으로 서비스를 제공할 수 없는 경우
 - 이용자의 귀책사유로 인한 서비스 장애
 - 통신사업자의 서비스 중단으로 인한 장애

제13조(분쟁의 해결)

1. 회사와 이용자 간에 발생한 위치정보 관련 분쟁에 대하여 협의가 이루어지지 않을 경우, 「위치정보법」 제28조에 따라 개인정보분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있습니다.
2. 위치정보와 관련된 소송이 제기될 경우, 관할법원은 회사의 본사 소재지를 관할하는 법원으로 합니다.

제14조(사업자 정보 및 위치정보관리 책임자)

- 상호명: 주식회사 펫불런스 (Petbulance Inc.)
- 대표자: 000
- 소재지: 서울특별시 00구 00로 00
- 위치정보관리 책임자: 000
- 연락처: support@petbulance.kr / 02-XXXX-XXXX

부칙

본 약관은 2025년 00월 00일부터 시행됩니다.

===== 만 14세, 만8세 조항 추가/14조 수정 버전_상세 내용
상이하할 수 있음.

제1조 (목적)

본 약관은 주식회사 펫볼런스(이하 "회사")가 제공하는 펫볼런스 서비스(이하 "서비스")와 관련하여, 회사가 제공하는 위치기반 서비스(이하 "LBS")를 이용하는 개인위치정보주체(이하 "이용자")와 회사 간의 권리, 의무 및 기타 제반 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (용어의 정의)

1. "위치기반서비스"(LBS)란 이용자의 단말기 등으로부터 수집한 위치정보를 기반으로, 이용자의 현재 위치 또는 특정 위치를 활용하여 병원 정보 등을 제공하는 서비스를 말합니다.
2. "개인위치정보"란 특정 개인의 위치정보(위치정보만으로는 특정 개인의 위치를 알 수 없는 경우에도 다른 정보와 용이하게 결합하여 특정 개인의 위치를 알 수 있는 것을 포함)를 말합니다.
3. "개인위치정보주체"란 본 약관에 동의하고 개인위치정보에 의해 식별되는 자를 의미합니다.
4. "이용자"란 본 약관에 동의하고 서비스를 이용하는 자를 의미합니다.
5. "단말기"란 위치정보를 수집할 수 있는 스마트폰 등 「전기통신사업법」 제54조에 따른 통신 단말장치를 말합니다.

제3조 (약관의 효력 및 변경)

1. 본 약관은 이용자가 서비스 가입 또는 LBS 이용 시 본 약관에 동의함으로써 효력이 발생합니다.
2. 회사는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 (이하 "위치정보법") 등 관계 법령을 위배하지 않는 범위에서 본 약관을 개정할 수 있습니다.
3. 회사가 약관을 개정할 경우에는 시행일자 및 개정 사유를 명시하여, 시행일 최소 7일 전부터 서비스 내 공지사항을 통해 공지합니다. 단, 이용자에게 불리한 내용으로 개정하는 경우에는 30일 이상의 유예기간을 두고 공지하며, 이메일(e-mail) 또는 앱 푸시(App Push) 등 가능한 수단을 통해 개별적으로 통지합니다.
4. 회사가 전항에 따라 공지 또는 통지하였음에도, 이용자가 명시적으로 거부 의사를 표시하지 아니하고 서비스를 계속 이용하는 경우에는 개정된 약관에 동의한 것으로 봅니다.

제4조 (서비스의 내용)

회사는 이용자의 현재 위치정보를 기반으로 다음과 같은 LBS를 제공합니다.

1. 내 주변 병원 검색: 이용자의 현재 위치를 기준으로 인근 특수동물 병원, 약국 등의 정보 제공 (상호명, 주소, 연락처, 진료 가능 동물 등)
2. 거리순 정렬 및 지도 표시: 이용자의 위치로부터 병원까지의 거리 계산 및 지도상 위치 표시
3. 위치 기반 필터링: 현재 위치를 기준으로 "실시간 진료 가능", "24시간 운영" 등 조건에 맞는 병원 정보 필터링
4. 기타 회사가 추가로 개발하거나 제휴를 통해 제공하는 위치기반 콘텐츠 및 광고 제공

제5조 (서비스 이용제한 및 중지)

1. 회사는 다음 각 호의 경우 LBS의 전부 또는 일부를 제한하거나 중지할 수 있습니다.
 - ① 위치정보시스템 설비의 점검, 보수, 증설 등 공사로 인한 부득이한 경우
 - ② 국가비상사태, 정전, 서비스 설비 장애, 천재지변 등 불가항력적 사유가 있는 경우
 - ③ 기간통신사업자가 전기통신서비스를 중지하는 등 외부 요인으로 인한 경우
2. 회사는 위 사유로 인한 서비스 중지에 대하여 이용자에게 발생할 수 있는 손해에 대해 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 책임을 지지 않습니다.

제6조 (위치정보의 수집방법 및 이용목적)

1. 회사는 GPS, Wi-Fi, 기지국 정보 등 단말기의 기능을 통해 이용자의 위치정보를 수집할 수 있습니다.
2. 수집된 위치정보는 다음의 목적을 위해서만 이용됩니다.
 - ① 이용자 주변 병원 검색, 거리 계산 및 경로 안내
 - ② 위치 기반 맞춤형 병원 추천 및 정보 제공
 - ③ 서비스 품질 개선 및 이용 패턴 분석 (통계 작성 및 학술연구 목적으로, 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 비식별화 처리 후 이용)

제7조 (위치정보의 보유 및 파기)

회사는 LBS 제공을 위해 수집한 이용자의 개인위치정보를, 해당 서비스 제공 목적 달성 시 복구 불가능한 방법으로 즉시 파기하며 별도로 저장하지 않습니다.

제8조 (위치정보 이용·제공사실 확인자료의 보유)

회사는 「위치정보법」 제16조 제2항에 따라, 이용자의 위치정보 이용·제공사실에 대한 확인자료(이용자 계정, 이용 일시, 접속 정보 등)를 1년간 보관합니다.

제9조 (개인위치정보의 제3자 제공)

1. 회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인위치정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

2. 이용자의 동의를 얻어 제3자에게 제공하는 경우, 회사는 제공받는 자, 제공 목적, 제공 항목 및 보유 기간을 사전에 명확히 고지하고 동의를 받습니다.
3. 이용자는 제3자 제공에 대한 동의를 언제든지 철회할 수 있습니다.

제10조 (개인위치정보주체의 권리)

1. 개인위치정보주체는 언제든지 다음 각 호의 권리를 행사할 수 있습니다.
 - ① 개인위치정보의 수집·이용·제공에 대한 동의의 전부 또는 일부 철회
 - ② 개인위치정보의 수집·이용·제공의 일시적인 중지 요청
 - ③ 본인의 위치정보 이용·제공 사실 확인자료 열람 또는 고지 요구
 - ④ 회사의 개인위치정보 처리에 대한 정정 요구
2. 권리 행사는 고객센터 또는 앱 내 설정 메뉴('위치 서비스 권한 관리')를 통해 가능합니다.
3. 회사는 이용자의 요청이 접수되면 지체 없이 필요한 조치를 취하며, 정당한 사유 없이 요청을 거절하지 않습니다.

제11조 (만 14세 미만 아동의 개인위치정보 처리)

1. 회사는 「개인정보 보호법」 및 「위치정보법」에 따라 만 14세 미만 아동의 개인(위치)정보를 처리하기 위해 법정대리인의 동의를 받아야 합니다.
2. 회사는 가입 단계에서 연령 확인 절차를 기술적으로 구현하지 않음에 따라, **만 14세 미만의 이용자가 본 약관에 동의하고 서비스를 이용하는 경우, 이는 법정대리인으로부터 본 서비스 이용 및 개인(위치)정보 수집·이용에 대한 적법한 동의를 받았음을 확인하고 진술하는 것으로 간주합니다.**
3. 회사는 법정대리인의 동의 여부를 사후에 확인할 수 있는 기술적 수단을 갖추고 있지 않으므로, 법정대리인의 동의 없이 가입하여 발생하는 문제에 대해 회사는 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 책임을 지지 않습니다.
4. 만 14세 미만 아동의 법정대리인은 해당 아동의 개인위치정보에 관한 제10조의 모든 권리를 행사할 수 있습니다.

제12조 (8세 이하의 아동 등의 보호의무자 권리)

1. 회사가 8세 이하의 아동, 피성년후견인 등(이하 "보호대상자")의 개인위치정보를 수집·이용·제공하고자 하는 경우에는, 해당 보호대상자의 보호의무자로부터 동의를 받아야 합니다.
2. 제11조에도 불구하고, 보호대상자의 보호의무자가 보호대상자의 생명 또는 신체의 보호를 위하여 개인위치정보의 이용 또는 제공에 동의하는 경우에는 해당 보호대상자 본인의 동의가 있는 것으로 봅니다.

3. 보호대상자의 보호의무자는 보호대상자의 개인위치정보에 관한 제10조의 모든 권리를 행사할 수 있습니다.

제13조 (손해배상 및 면책)

1. 회사가 「위치정보법」 제15조 또는 제26조의 규정을 위반하여 이용자에게 손해가 발생한 경우, 이용자는 회사에 대하여 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 경우 회사는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 못하는 한 책임을 면할 수 없습니다.
2. 이용자가 본 약관의 규정을 위반하여 회사에 손해를 입힌 경우, 그 손해를 배상해야 합니다.
3. 회사는 제5조와 같은 불가항력적 사유로 서비스를 제공할 수 없는 경우, 또는 이용자의 고의나 과실(부정확한 정보 제공 등)로 인한 서비스 이용 장애에 대하여는 책임을 지지 않습니다.

제14조 (분쟁의 해결)

1. 회사와 이용자 간에 발생한 위치정보 관련 분쟁에 대하여 협의가 이루어지지 않을 경우, 양 당사자는 「위치정보법」 제28조에 따라 방송통신위원회에 재정을 신청하거나, 「개인정보 보호법」 제43조에 따라 개인정보보호위원회에 조정을 신청할 수 있습니다.
2. 서비스 이용과 관련하여 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기될 경우, 제소 당시의 이용자의 주소에 의하고, 주소가 없는 경우 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 단, 제소 당시 이용자의 주소 또는 거소가 명확하지 아니한 경우의 관할법원은 민사소송법에 따라 정합니다.

제15조 (위치정보관리 책임자)

1. 펫볼런스는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만 처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.
 - **성명:** 000 (팀장)
 - **소속:** 펫볼런스
 - **연락처 (이메일):** [privacy@[팀이메일].com]
2. 정보주체는 펫볼런스의 서비스를 이용하면서 발생한 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만 처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당 부서로 문의할 수 있습니다. 펫볼런스는 정보주체의 문의에 대해 지체 없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.

부칙

본 약관은 2025년 00월 00일부터 시행됩니다.

